



법무
법인 이신
LAW & TRUST

서울특별시 강남구 테헤란로 222, 6층 (역삼동, 도원빌딩) 우.06221 T. 02-2138-7976 F.02-2138-7966

2025년 9월 15일

수 신1: 주식회사 이지벤처스 / 대표이사 김은주

경기 고양시 덕양구 동축로 70 지하1층(골프존파크 창릉프리미어점)

수 신2: 법무법인(유한) 백송 / 담당변호사 안희준, 박소진

서울 서초구 반포대로 28길 28 초석빌딩 6층

발 신: 법무법인 이신 / 담당변호사 김남우

제 목: (주)늘푸른골프와 체결한 지식산업센터 임대차계약 이행 요청의 건

1. 귀사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 당 법무법인은 (주)늘푸른골프(대표이사 박상준 및 조규철, 이하 “늘푸른골프”라 합니다)를 대리하여 본 내용증명을 보냅니다. 본 내용증명은 귀사의 법률대리인인 법무법인(유한)백송이 보낸 2025. 9. 12.자 내용증명에 대한 회신입니다.
3. 본 내용증명은 귀사와 늘푸른골프 간의 2025. 4. 26.자 ‘경기도 고양시 덕양구 동산동 380 지축역현대프리미어캠퍼스 C-S-B1-01호~09호’(이하 “이 사건 점포”이라 합니다) 임대차계약(이하 “이 사건 임대차계약”이라 합니다) 관련입니다.
4. 귀사는 2025. 9. 12.자 내용증명에서 늘푸른골프가 임대차보증금 잔금을 지급하지 않아 이행지체를 이유로 이 사건 임대차계약을 해제하였고, 2025. 8. 22. 문자 메시지, 2025. 8. 28.자 내용증명, 2025. 9. 8.자 내용증명을 통하여 계약해제를 이미 통지하였다고 주장하였습니다.
5. 그러나 늘푸른골프가 수차례 말씀드린 바와 같이, 이 사건 임대차계약은 임대인인 귀사가 골프존 영업시설(스크린골프장 인테리어 및 골프존 시설장비 등)을 구비하여 골프존영업이 가능한 시설물과 점포 일체를 임대하는 계약인바,

귀사는 늘푸른골프에게 골프존시설 및 인테리어 공사가 완료된 이 사건 점포를 인도하여야 하나, 귀사는 이러한 시설 및 점포를 인도하겠다는 통지를 늘푸른골프에게 전혀 한 바가 없고, 점포 및 시설 인도에 관한 어떠한 의사를 표명한 바 없습니다. 귀사의 시설 및 점포 인도의무와 늘푸른골프의 임대차보증금 잔금지급 의무는 동시이행관계에 있기 때문에, 귀사의 점포인도에 대한 이행의 제공이 있기 전까지 늘푸른골프는 임대차보증금 잔금지급에 대한 이행지체책임을 부담하지 않습니다.

6. 오히려 귀사는 2025. 8. 21.경 이 사건 점포에서 귀사가 직접 골프존의 가맹점주로서 영업을 개시하였는바, 오픈 당일 귀사는 늘푸른골프에서 뽑아놓은 직원을 해고하고 관리직원을 새로 뽑았으며, 오픈 이후에도 귀사는 지속적으로 “계약을 새로 작성하자”, “위탁계약서로 계약서를 다시 쓰자”고 회유하며 이 사건 점포에 대한 인도를 하지 않은 상태에서 이 사건 임대차계약을 위탁운영계약으로 변경하고자 하는 움직임을 계속 보였습니다.
7. 이와 관련하여, 귀사는 늘푸른골프가 임차목적물을 인도받아 인테리어 공사를 진행하였을 뿐만 아니라 CCTV 및 보안장비 설치, 정수기, 커피머신 반입을 하였으며, 늘푸른골프의 조규철 대표는 2025. 8. 19부터 2025. 8. 21.까지 업장 운영을 개시하였다고 주장합니다.

그러나 이 사건 점포에 인테리어 공사를 한 것은 귀사이지 늘푸른골프가 아니고, 늘푸른골프가 CCTV, 정수기, 커피머신을 반입한 것은 인테리어 공사완료와 동시에 하루라도 빨리 영업을 개시하기 위하여 필요한 집기류를 미리 반입하였던 것뿐입니다. 그리고 보안업체와의 계약은 늘푸른골프에서 체결하려고 하였으나 귀사가 명의이전을 요구하여 보안업체와의 계약도 모두 귀사에게 이전되었습니다. 또한 늘푸른골프의 조규철 대표는 업장오픈 전에 며칠간 점포에서 개점을 위한 준비를 하였던 것이나, 귀사가 시설물 및 점포를 인도해주지 않고 가맹점 명의도 이전해 주지 않아, 조규철 대표는 귀사와의 분쟁을 인식하고 더 이상 매장에 나가지 않았습니다.



8. 이 사건 점포는 현재 귀사의 직원들이 관리 중에 있고, 귀사는 직접 매장을 오픈하여 골프존 영업을 하고 있으며, 보안업체와의 계약을 통한 점포의 보안관리도 귀사가 하고 있고, 골프존 가맹점주 명의로 귀사로 되어 있는바, 늘푸른골프에게 이 사건 점포가 인도되었다는 귀사의 주장은 전혀 사실이 아님을 알려드립니다.
9. 늘푸른골프는 귀사로부터 골프존 영업시설을 갖춘 이 사건 점포를 인도받아 직접 가맹점주로서 영업을 하려는 의사였지 귀사와 위탁운영계약을 체결하여 위탁운영을 하려는 의도에서 이 사건 임대차계약을 체결한 것이 아닙니다. 따라서 늘푸른골프는 귀사와 위탁운영계약을 체결할 의사가 없음을 분명히 밝힙니다.
10. 늘푸른골프는 귀사가 이 사건 점포를 골프존영업이 가능한 상태로 인도하여 주실 경우 나머지 잔금을 지급하고 점포를 인도받아 골프존영업을 개시하기를 희망하고 있습니다. 이에 따라 늘푸른골프는 귀사에게 이 사건 점포의 인도가 가능한 날짜를 특정하여 알려주실 것을 요청 드리는바, 해당 날짜에 즉시 골프존 영업개시가 가능하도록 시설물 인도와 함께 가맹점명의 이전까지 완료하여 주실 것을 요청 드립니다. 늘푸른골프는 기 송부드린 잔고증명서로 확인되는 바와 같이 임대차보증금 잔금지급을 위한 준비를 모두 마치고 언제든지 잔금을 지급할 수 있는 상태에 있습니다. 부디 귀사는 시설물 및 점포 인도 및 가맹점명의 이전이 가능하도록 준비하시어 이 사건 점포에 대한 인도를 완료하여 주실 것을 간곡히 요청 드립니다.
11. 본 내용증명에 대한 회신은 당 법무법인(담당변호사 김남우)으로 보내주시기 바랍니다.

법무법인 이신 (以信)

담당변호사 김 남 우



서울상록회관우체국
101-83-02925 ☎02-567-2974
서울특별시 강남구 인주로 508 (역삼동)
고객문의 전화 : 1588-1300
우체국 영업시간: 평일(09~18시), 토요일 휴무
접수번호 : 11221591
접수일자 : 2025-09-15 15:19
접 수 자 : 창구 112

<국내등기(통상)우편물>

발 송 인 : 06221 법무법인이신
서울특별시 강남구 테헤란로 222 (역삼동,
도원빌딩) 6층

등기번호	요금	우편번호	수취인
31104-1200-5152	6,520	10594	주식회사 이지 벤처스
의일특급 동문내용(3매) 통상 50g			
31104-1200-5153	5,220	06648	법무법인(유한))백송
의일특급 동문내용(3매) 통상 50g			

합계 2통 11,740원

총 요 금 :	(즉납) 11,740원
수납요금 :	11,740원
신용카드 :	11,740원

카드번호 : 4289-0993-****-388*
카드사명 : 하나카드
매입사명 : 외환카드
할부개월 : 일시불, 승인금액 : 11,740원
승인번호 : 06207505
가맹점번호 : 00916088958
기프트카드잔액 :

- * 내용증명 재증명·열람은 발송인, 수취인만 가능합니다.
- * 등기우편물 반송 시에는 등기반환수수료 (2,400원)를 받습니다.
- * 손해배상 등의 청구시 영수증이 필요합니다.
- * 배달조회 등 사항은 우체국 홈페이지 등에서 조회 가능합니다.
- * 마감후 접수 우편물은 다음 영업일에 접수국에서 출발합니다.
- * 세계우표전시회 필라코리아2025가 코엑스 마곡에서 9.17.(수)~9.21.(일) 5일간 서울 코엑스 마곡에서 개최합니다.
- * SMS서비스와 청구서에 결제가맹점은 우정사업본부(우체국)로 표시됩니다